

A

문제1.

〈기초적 사실관계〉

甲은 乙에 대하여 1억 원의 물품대금채권을 가지고 있는데, 위 물품대금채권 성립 이후 乙은 자신의 유일한 재산인 X부동산을 丙에게 매각하고 그에 관한 소유권이전등기를 丙에게 경료하여 주었다. (※ 아래 각 지문은 상호 독립적이고 무관함)

1. 甲은 乙과 丙 사이의 매매계약이 통정허위표시로서 무효라고 주장하면서, 乙에 대한 물품대금채권을 보전하기 위하여 乙을 대위하여 丙을 상대로 丙 명의의 소유권이전등기말소등기절차의 이행을 구하는 소("전소")를 제기함과 아울러 그와 동시에 乙에게 위 소 제기 사실을 고지하였다. 위 소송에서 甲의 乙에 대한 물품대금채권의 부존재를 이유로 소각하판결이 선고되었고 그 판결은 확정되었다. 그 이후 甲이 乙을 상대로 위 물품대금의 지급을 구하는 소("후소")를 제기하였는데, 乙은 후소가 전소의 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다고 주장하였다. 후소 법원은 乙의 주장에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (20점)
2. X부동산에는 甲의 물품대금채권 성립 이전부터 乙에 대한 채권자 丁명의의 근저당권이 설정되어 있었는데, 丙이 X토지의 소유권을 이전받은 후에 丁에게 그 피담보채무를 전액 변제함에 따라 丁명의의 근저당권설정등기는 말소되었다. 이에 甲은 丙을 상대로 乙과 丙간의 매매계약을 사해행위로서 전부취소하고, 원상회복으로 丙 명의의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송을 제기하였다. 위 소송에서 丙은 자신이 선의임을 항변하면서, "설령 위 매매계약이 사해행위로서 취소된다 하더라도, 甲이 매매계약의 전부취소 및 원물반환을 구하는 것은 부당하다"는 취지로 항변하였으나 甲은 변론종결시까지 종전의 청구취지를 그대로 유지하였다. 법원의 심리 결과 사해행위의 실체적 요건에 관한 甲의 주장사실이 모두 인정될 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20점)

문제 2.

〈기초적 사실관계〉

甲은 2018. 4. 1. 乙에게 금 1억 원을 대여하였고, 丙의 대리인인 丁으로부터 '丙이 위 대여금채무를 연대보증하는 내용'의 丙 명의의 지급각서를 교부받았다. 甲은 2019. 2. 1. 丙을 상대로 위 1억 원의 연대보증채무의 이행을 구하는 소("전소")를 제기하였고, 丙은 위 소송에서 "주채무가 2018. 10. 1. 乙의 변제로 소멸하였다"고 주장하였다. 위 1심 진행 도중 丙의 소송고지에 따라 乙이 丙측에 보조참가하였다. (※ 아래 각 지문은 상호 독립적이고 무관함)

1. 丙은 주채무 소멸 사실의 입증에 실패하여 1심에서 패소하였고, 위 판결정본은 2019. 6. 11. 乙에게, 2019. 6. 15. 甲과 丙에게 각각 송달되었다. 이에 대하여 乙만이 2019. 6. 17. 항소하였다. 그런데 丙은 2019. 7. 20. 乙의 항소를 취하한 후에, 2019. 8. 1. 乙을 상대로 위 연대보증채무의 이행에 따른 구상금 청구소송("후소")을 제기하였는데 乙은 후소에서 "주채무가 2018. 10. 1. 乙의 변제로 소멸하였다"는 주장을 하였다. 乙의 항소와 丙의 항소 취하는 적법한 것인지의 여부를 설명하고, 후소에서의 乙의 위 주채무 변제소멸 주장이 적법한 것인지의 여부에 대하여 설명하라. (30점)
2. 乙은 1심의 소송계속 중인 2019. 4. 1. 보조참가신청을 취하하였는데, 丙이 주채무 소멸 사실의 증명에 실패하여 2019. 5. 30. 1심 패소 판결이 선고되었고 그 판결은 그대로 확정되었다. 이후 丙은 乙을 상대로 보증채무의 이행에 따른 구상금 청구소송("후소")을 제기하였다. 후소에서 乙은 "주채무가 2017. 10. 1. 乙의 변제로 소멸하였다"는 주장을 하였는데, 이러한 乙의 주장은 적법한가? (10점)
3. 위 소송에서 甲은 丙에 대한 청구의 증거방법으로 지급각서를 제출하였는데, 丙은 "지급각서 상의 인영이 丙의 것임은 인정하나 이는 무권대리인인 丁이 인장을 도용하여 날인한 것"이라고 주장하였고, 甲은 이에 대해 "丁이 날인한 것은 맞지만 丁은 丙으로부터 위임받은 정당한 권원에 기하여 날인한 것"이라고 주장하였다. 법원이 심리한 결과 '丁이 날인할 때 丙으로부터 위임받은 정당한 권원에 기하여 날인한 것이라는 점'에 대하여 확신을 갖지 못하였다. 이 경우 법원은 지급각서를 증거로 하여 丙의 연대보증사실을 인정할 수 있는가? (20점)